

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 492/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โจทก์

นายประณีต กลับโป

จำเลย

นายปราณีต กลับโป (ตามฟ้องเป็น

ประณีต กลับโป) จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยไม่ติดใจที่จะต่อสู้คดีอีกต่อไป จึงมีความประสงค์ขอถอนฎีกาและโปรดสั่งให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยด้วย เพื่อจำเลยจะได้รับประโยชน์จากการเลื่อนชั้นและได้รับพระราชทานอภัยโทษต่อไปโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงข้างคำร้องว่า ไม่คัดค้าน (อันดับ 89)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 จำคุกตลอดชีวิต เนื่องจากจำเลยเข้ามอบตัวและให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นการลู่แกโทษต่อเจ้าพนักงาน ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 33 ปี 4 เดือน และให้รับอาวุธปืนของกลาง

จำเลยฎีกา (อันดับ 87)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 89)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดี ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดแก่จำเลยโดยเร็ว

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดี ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดแก่จำเลยโดยเร็ว

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ฉिरพันธุ์ รัศมิทัต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ